

0019518-98.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1102/2015 -

28º Distrito Policial - Freguesia do Ó, 115/2015 - 28º Distrito Policial -

Freguesia do Ó

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYQUE GABINO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Cuida-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0019518-98.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019518-98.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1102/2015 -

28º Distrito Policial - Freguesia do Ó, 115/2015 - 28º Distrito Policial -

Freguesia do Ó

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYQUE GABINO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Cuida-se de ação penal de iniciativa pública proposta contra KAYQUE GABINO LOPES,

qualificado nos autos, por suposta infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato cometido em 09 de março de 2015.

A denúncia foi recebida aos 20 de junho de 2016.

A douta Defensora Pública requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de forma antecipada, com a extinção da punibilidade do réu.

O Ministério Público manifestou-se pela não ocorrência da prescrição da pena em perspectiva.

É o relatório. DECIDO.

A prescrição com base na pena em perspectiva deve ser reconhecida.

O réu, em caso de condenação, receberia pena mínima, 05 anos de reclusão (primário, página 121, e menor de 21 anos) ou, quando não, sua pena não ultrapassaria a pena de 06 anos, com prescrição em 12 anos, a teor dos artigos 109, inciso III e 115, ambos do Código Penal (isso ainda que não considerada a aplicação do redutor previsto no 33, parágrafo 4, da Lei n. 11.343/06 – apreensão de 11 invólucros plásticos de cocaína, peso líquido total de 6,9 gramas). O lapso prescricional seria reduzido em 06 anos, diante da menoridade relativa do réu à época dos fatos, prazo já decorrido entre a data do recebimento da denúncia (20 de junho de 2016) até o presente momento.

Inegável, portanto, o advento da prescrição da pretensão punitiva (em perspectiva). Não há notícia de causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva não prejudica o acusado e racionaliza o serviço judiciário ao antecipar julgamento que certamente ocorreria.

Prepondera o princípio da economia processual.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu KAYQUE GABINO LOPES, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, III, e 115, todos do Código Penal, proclamando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações e anotações necessárias.

Já autorizada a incineração da droga apreendida (fls.126).

Registre-se.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA